

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3115 -
3118/2538

นาย วิรุณ อุฬารเสถียร
นาง วันดี मिच्छิर्
นาย สมศักดิ์ มิच्छิर्

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 272, มาตรา 275

คำร้องขอให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้ระบุโดยชัดแจ้งถึงคำพิพากษาหรือคำสั่งซึ่งจะขอให้มีการบังคับคดีและวิธีการบังคับคดีซึ่งขอให้ออกหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา275(1)(3)การที่ศาลชั้นต้นออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงไม่ชอบส่วนมาตรา272เป็นเรื่องขอให้ศาลมี คำบังคับกำหนดวิธีที่จะปฏิบัติตามคำบังคับเป็นคนละขั้นตอนกับการ ขอให้ออกหมายบังคับคดีในคดีนี้ซึ่งศาลได้มี คำพิพากษตามยอม และมีคำบังคับกับกำหนดวิธีที่จะต้องปฏิบัติตามคำบังคับไว้แล้ว

กรณี สืบเนื่อง มาจาก ศาลชั้นต้น พิพากษา ตามยอม ให้ จำเลยโอน กรรมสิทธิ์ที่ดิน โฉนด เลขที่ 41035, 41031, 41036 และ 41042พร้อม บ้าน เลขที่ 288/107, 288/111, 288/106 และ เลขที่ 288/94ให้ แก่ โจทก์ ที่ 1 ถึง ที่ 5 ตามลำดับ กับ ให้ โจทก์ ทั้ง ห้า ชำระ เงินค่าที่ดิน ให้ แก่ จำเลย ด้วย ต่อมา จำเลย ผิดนัด ไม่ชำระหนี้ โจทก์ ทั้ง ห้าจึง ขอให้ บังคับคดี และ ศาล ได้ ตั้ง เจ้าพนักงาน บังคับคดี เพื่อดำเนินการตาม คำพิพากษา ตามยอม ปรากฏว่า บ้าน เลขที่ 288/107, 288/111

และ 288/94 มี ผู้อื่น อยู่อาศัย โดย อ้างว่า ชื่อ ชาย ทั้งที่ ดิน และ บ้าน จาก จำเลย
เจ้าพนักงาน บังคับคดี จึง ไม่สามารถ ดำเนินการ ต่อไป ได้

ผู้ร้อง ยื่น คำร้อง ว่า จำเลย ได้ ถึงแก่กรรม แล้ว ผู้ร้อง เป็นภรรยา ของ
จำเลย มี ส่วนได้เสีย ใน การ บังคับคดี ที่ ศาลชั้นต้น ตั้งเจ้าพนักงาน บังคับคดี ให้
โจทก์ ทั้ง ห้า เป็น การ ฝ่าฝืน บทบัญญัติ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 275 เพราะ คำขอ ของโจทก์ ทั้ง ห้า มิได้ ระบุ คำพิพากษา ซึ่ง จะ ขอ
ให้ มี การ บังคับคดี และวิธีการ บังคับคดี ซึ่ง ขอให้ ออกหมาย นั้น ขอให้ ได้สวน
และ มี คำสั่งยกเลิก หมาย บังคับคดี

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ว่า ศาล ออกหมาย บังคับคดี โดย ถือว่า กรณี ตามคำร้อง
ของ โจทก์ ทั้ง ห้า ถือได้ว่า โจทก์ ทั้ง ห้า ขอให้ ศาล ออกหมายบังคับคดี ไม่มี เหตุ
ที่ จะ ยกเลิก หมาย บังคับคดี ให้ยก คำร้อง

ผู้ร้อง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก เลิก หมาย ตั้ง เจ้าพนักงาน บังคับคดีฉบับ
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2535

โจทก์ ทั้ง ห้า ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของโจทก์ ทั้ง ห้า ว่า
คำร้องขอ ให้ ศาล ออกหมาย ตั้ง เจ้าพนักงาน บังคับคดีเมื่อ วันที่ 28 พฤษภาคม
2535 ขอบ ด้วย กฎหมาย หรือไม่ ศาลฎีกา ได้ พิจารณาคำร้อง ดังกล่าว ซึ่ง มี
ข้อความ ว่า ตาม ที่ ศาล ได้ มี คำสั่ง ใน รายงานกระบวนการพิจารณา คดี เมื่อ วันที่ 30
มีนาคม 2535 ให้ โจทก์ ไป ดำเนินการทาง เจ้าพนักงาน บังคับคดี และ ให้ เจ้า
พนักงาน บังคับคดี ทำ รายงานเสนอ ศาล เพื่อจะ ได้ มี คำสั่ง ต่อไป โจทก์ ทั้ง ห้า

ได้ ไป ดำเนินการ ทางเจ้าพนักงาน บังคับคดี แล้ว และ เจ้าพนักงาน บังคับคดี ได้ ไป ตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้ ทำ รายงาน เสนอ ต่อ ศาล ตาม สำเนา รายงาน ของเจ้าพนักงาน บังคับคดี ท้าย คำร้อง ที่ ได้ แบน มา นี้ ขอให้ ศาล มี คำสั่งให้ จำเลย ผิดสัญญา ประนีประนอม ยอมความ เพื่อ โจทก์ ทั้ง ห้า จัก ได้ดำเนินการ ทาง เจ้าพนักงาน บังคับคดี ต่อไป เห็นว่า คำร้องขอ งโจทก์ทั้ง ห้า มิได้ ระบু โดยชัดแจ้ง ถึง คำพิพากษา หรือ คำสั่ง ซึ่ง จะ ขอให้มิ การ บังคับคดี ตาม นั้น และ วิธีการ บังคับคดี ซึ่ง ขอให้ ออกหมาย นั้นตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 275(1) และ (3)จึง เป็น คำร้อง ที่ ไม่ชอบ ด้วย บทบัญญัติ แห่งกฎหมาย ดังกล่าว การ ที่ศาลชั้นต้น ออกหมาย ตั้ง เจ้าพนักงาน บังคับคดี จึง เป็น การ ผ่าฝืนต่อบทบัญญัติ แห่ง ลักษณะ นี้ ที่ โจทก์ ทั้ง ห้า ฎีกา ว่า เป็น เรื่องดำเนินการ ทาง เจ้าพนักงาน บังคับคดี ตาม คำสั่งศาล จะ ต้อง นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 272 มา ใช้ บังคับ มิใช่ นำ มาตรา 275 มา ใช้ นั้น ศาลฎีกา เห็นว่า มาตรา 272 เป็น เรื่อง ขอให้ศาล มี คำบังคับ กำหนด วิธี ที่ จะ ปฏิบัติ ตาม คำบังคับ ซึ่ง คดี นี้ ศาล ได้ มีคำพิพากษา ตามยอม และ มี คำบังคับ กับ กำหนด วิธี ที่ จะ ต้อง ปฏิบัติ ตามคำบังคับ ไว้ แล้ว จึง เป็น คน ละ กรณิ และ คน ละ ขั้นตอน กับ การ ขอให้ ศาลออกหมาย บังคับคดี และ คำพิพากษา ศาลฎีกา ที่ โจทก์ ทั้ง ห้า อ้าง ข้อเท็จจริงก็ ไม่ ตรง กับ คดี นี้ ที่ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายก เลิก หมาย ตั้ง เจ้าพนักงานบังคับคดี ฉบับ ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2535 ชอบแล้ว ฎีกา ของ โจทก์ทั้ง ห้า พังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

กรณีเช่นนี้ไม่น่าจะมีปัญหาขึ้นมาถึงศาลฎีกาถ้าคู่ความเอาใจใส่สนใจตัวบทกฎหมายจริงๆไม่มองข้ามโดยเห็นว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยๆไปเสียจะว่าศาลฎีกาถือเคร่งครัดตามตัวบทประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา275เกินไปก็ไม่ได้

มาตรา275วรรคสองระบุว่าคำขอนั้น(คำขอฝ่ายเดียวให้ออกหมายบังคับคดี)ให้ระบุโดยชัดแจ้งตามอนุมาตรา(1)และ(3)แสดงว่าตามมาตรา275วรรคสองเป็นบทบังคับถ้าเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาไม่ระบุก็ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติตามมาตรา275นี้หมายบังคับคดีศาลจะออกเองโดยผลการอย่างเดียวกับคำบังคับก็ไม่ได้(มาตรา272,แต่คู่ความฝ่ายใดจะขอให้ศาลออกคำบังคับก็ได้ตามมาตรา70วรรค2)เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาต้องขอให้บังคับคดีโดยยื่นคำขอฝ่ายเดียวตามมาตรา275วรรคแรกเพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาระคดีไม่ใช่ว่าจะขอให้บังคับคดีเสมอไปลูกหนี้อาจปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือปฏิบัติไปก่อนมีคำขอโดยไม่มีการบังคับคดีจึงไม่ต้องมีคำบังคับหรือหมายบังคับคดีก็ได้กฎหมายให้ระบุไว้ในคำขอตามอนุมาตรา(1)ถึง(3)ก็เพื่อจะได้รู้ว่าศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งไว้อย่างไรบ้างที่จะต้องให้มีการบังคับคดีได้มีการชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วเพียงใดยังเหลือที่จะต้องมีการบังคับคดีอะไรอีกบ้างหมายบังคับคดีจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบและส่งหมายแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งจะต้องปฏิบัติตามหมายได้ถูกต้องครบถ้วน(มาตรา276,278)ถ้าเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาไม่มีคำขอโดยระบุชัดแจ้งครบถ้วนตามอนุมาตรา(1)ถึง(3)ก็เท่ากับไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและถ้าศาลไปจัดการออกหมายบังคับคดีให้ก็เท่ากับศาลไม่

ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเองศาลจึงสั่งยกเลิกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ตาม
มาตรา27,296 ?ไฟจิตรบุญญพันธุ์?